

aplicáveis às empresas privadas inclusive quanto ao direito do trabalho.

CAPÍTULO II

Da Educação e Cultura

Artigo 166 — A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na escola.

§ 1º — O Estado ministrará e difundirá o ensino em todos os graus.

§ 2º — O ensino primário é obrigatório para todos, dos sete aos catorze anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais.

§ 3º — O ensino público nos níveis médio e superior será gratuito a todos aqueles que demonstrarem efetivo aproveitamento e comprovarem falta ou insuficiência de recursos.

§ 4º — O regime de gratuidade no ensino médio e no superior será substituído, gradativamente, pelo sistema de concessão de bolsas de estudo, mediante restituição, na forma que a Lei regular.

§ 5º — O ensino é livre à iniciativa particular, que merecerá o amparo técnico e financeiro do Estado inclusive mediante bolsas de estudo desde que respeitadas as disposições legais pertinentes e comprovada a eficiência do estabelecimento.

§ 6º — O Estado prestará assistência material necessária à frequência e ao aproveitamento dos alunos de todos os graus, na forma e condições que a Lei estabelecer.

§ 7º — A educação moral e cívica será ministrada em todos os graus de ensino, à execução do superior.

Artigo 167 — O magistério primário oficial será exercido, de preferência, por diplomados em escola de formação pedagógica; o secundário técnico-profissional e o superior, prioritariamente, por diplomados em faculdades de Filosofia ou escolas superiores onde a disciplina tenha sido objeto de estudo.

Artigo 168 — Os estabelecimentos de ensino primário e médio deverão, em solenidade cívica, comemorar aos grandes feitos da História do Brasil.

Artigo 169 — O Estado elaborará o plano estadual de educação e organizará o sistema estadual de ensino obedecendo ao disposto na Constituição da República e atendendo às liberdades e bases da educação nacional.

§ 1º — O plano estadual de educação destinar-se-á a garantir igualdade de oportunidades educacionais à população do Estado e a promover a expansão social, econômica e cultural em todo o seu território.

§ 2º — O plano estadual de educação incluirá, obrigatoriamente, as diretrizes para a assistência e educação dos excepcionais.

§ 3º — O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de nível primário e médio.

§ 4º — O Estado criará um fundo especialmente destinado aos programas oficiais de alfabetização, à garantia do cumprimento da obrigatoriedade da educação dos sete aos catorze anos, à expansão do ensino técnico e à alimentação escolar.

Artigo 170 — O Estado e o Município aplicarão, anualmente, nunca menos de vinte por cento da

renda dos impostos de propriedade e do comércio ao pagamento do ensino.

Parágrafo único. — O Estado poderá celebrar convênio com os Municípios, visando à aplicação de recursos para os fins a que se refere este artigo.

Artigo 171 — As empresas comerciais, industriais e agrícolas são obrigadas a manter o ensino primário gratuito de seus empregados e o ensino dos filhos destes, entre os sete e os catorze anos, ou a concorrer para aquela fim, mediante a contribuição do salário-educação, na forma que a Lei estabelecer.

Artigo 172 — A Lei disporá sobre o amparo à cultura, proteção ao patrimônio histórico, arqueológico artístico e monumental e preservação dos locais de interesse turístico, bem como organizará o sistema estadual de desportos.

Artigo 173 — Ao Estado e aos Municípios cabe promover e estimular a criação de bibliotecas populares sendo obrigatórias nas cidades com população superior a trinta mil habitantes.

Artigo 174 — O Estado manterá fundação de amparo à pesquisa, atribuindo-lhe dotação mínima correspondente a meio por cento da receita de seus impostos com a renda de sua privativa administração.

Artigo 175 — É vedado ao Estado e às suas entidades descentralizadas conceder subvenções, financiamentos empréstimos ou auxílios aos Municípios que não comprovarem a aplicação, no ensino primário, no exercício anterior, de vinte por cento, pelo menos, de sua receita tributária na forma prevista na Constituição da República.

Artigo 176 — O disposto neste capítulo aplica-se aos Municípios e às entidades oficiais de ensino, e, no que couber, às instituições ou estabelecimentos particulares sujeitos à fiscalização estadual.

CAPÍTULO III

Da Saúde Pública e da Assistência Social

Artigo 177 — O Estado, por todos os meios ao seu alcance e em cooperação com os órgãos da União, de outros Estados, dos Municípios e órgãos internacionais e com as entidades particulares desenvolverá as atividades necessárias para promover, preservar e recuperar a saúde da população.

Artigo 178 — O Estado prestará assistência aos necessitados, diretamente ou através de auxílios a entidades privadas, de caráter assistencial, regularmente constituídas e em funcionamento.

§ 1º — A assistência médico-social aos que tiverem o amparo de sistemas de previdência social será feita em caráter supletivo, com finalidade preventiva.

§ 2º — Os auxílios e subvenções às entidades referidas neste artigo somente serão concedidos após a verificação, pelo órgão técnico competente do Executivo, da idoneidade da instituição, da sua capacidade de assistência, das condições éticas de seu funcionamento e das necessidades dos assistidos.

§ 3º — Nenhum pagamento será efetuado sem as verificações previstas no parágrafo anterior, e será suspenso o auxílio se o Tribunal de Contas não aprovar as aplicações precedentes, ou se o órgão técnico competente verificar que não foram mantidos os padrões assistenciais mínimos exigidos.

Artigo 179 — Os auxílios e subvenções de